Nota Técnica SEI nº 878/2023/MPO

Assunto: **Carta-consulta nº 61022 – Programa Piloto de Gestão Proativa, Segura e Resiliente da Malha Rodoviária no Nordeste – Pro-Nordeste**

Proponente: **Ministério dos Transportes / Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Programa Piloto de Gestão Proativa, Segura e Resiliente da Malha Rodoviária no Nordeste – Pro-Nordeste, proposto pelo Ministério dos Transportes, busca enfrentar o problema de dificuldade de acesso e logística decorrente de deficiência da infraestrutura da região Nordeste, que impacta negativamente no desenvolvimento socioeconômico da região.

Propõe a adoção de uma nova abordagem na gestão da manutenção da malha rodoviária federal, de forma piloto, a partir da expertise do Banco Mundial, através da gestão otimizada pelo levantamento sistemático das condições de pavimento e de tráfego, pela contratação aprimorada de obras e serviços com base em desempenho e em longo prazo, bem como pela integração com questões ambientais e de segurança viária.

A proposta foi precificada em US$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de dólares), sendo US$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de dólares) em financiamento pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD e US$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de dólares) em contrapartida financeira, oferecida pelo proponente.

Os resultados esperados incluem a melhoria das condições da malha rodoviária federal na região Nordeste, a redução dos índices de acidentes e mortes no trânsito, aliados à redução de custos de manutenção rodoviária, além do fortalecimento institucional do Ministério dos Transportes e a melhoria da administração e gerenciamento de rodovias pelo DNIT.

ANÁLISE

A análise da presente Carta Consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa proposto obteve a pontuação 2,951 para a análise técnica e 0,266 para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: Pontuação total = 2,951/4,000

1 – DESENHO (1,566/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. *Pontuação atribuída = 0,574/0,700.*

O diagnóstico apresenta de forma clara a caracterização da infraestrutura viária da região Nordeste, bem como os problemas socioeconômicos decorrentes, entre outros fatores, da dificuldade de

acesso e logística em função de deficiência da infraestrutura. Propõe a adoção de uma nova abordagem na gestão da manutenção da malha rodoviária federal, através da gestão otimizada pelo levantamento sistemático das condições de pavimento e de tráfego, pela contratação aprimorada de obras e serviços com base em desempenho e em longo prazo, bem como pela integração com questões ambientais e de segurança viária, seguindo o conceito proposto pelo Banco Mundial. Contudo, os resultados esperados não são abordados de forma direta, dificultando a compreensão plena do pleito. Assim, esse requisito é avaliado com conceito insatisfatório, tendo sido apresentadas informações imprecisas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,564/0,600.***

O objetivo geral do programa consiste em obter, através da modalidade de IPF (Investiment Project Financing), a estrutura financeira necessária à implementação e desenvolvimento de um modelo robusto de manutenção rodoviária no âmbito da malha federal da região. O IPF possui foco específico em projetos de médio a longo prazo (horizonte de 5 a 10 anos) e visa apoiar, entre outras atividades, infraestrutura, desenvolvimento e fortalecimento institucional. Por sua vez, os objetivos específicos do programa consistem na redução de custos e maior eficiência na gestão rodoviária, no aumento da utilização de contratos DBM e PPP, na melhoria de segurança viária, na implementação de políticas e tecnologias inovadoras, entre outros. Tais objetivos estão alinhados às soluções propostas e resultados esperados. A estrutura do projeto é apresentada de forma coerente, com um bom nível de detalhamento e de encadeamento lógico entre os componentes e produtos a serem desenvolvidos. Assim, esse requisito é avaliado com conceito bom, tendo sido apresentadas informações adequadas.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,246/0,300.***

Os indicadores propostos consistem em indicadores de efetividade e de produto, o que representa uma limitação para avaliação do impacto do Programa. Os indicadores apresentados fornecem descrições específicas, contudo não ficaram claros os resultados, dificultando a análise do alinhamento entre tais aspectos. São apresentados indicadores relevantes e compatíveis com os resultados que podem ser esperados no Programa, tais como o percentual da malha coberta por contratos de longo prazo por desempenho, o percentual da malha com condições de manutenção "bom" e a pontuação do Logistic Performance Index do Brasil. No entanto, alguns indicadores não encontram correspondência expressa com os resultados esperados do Programa ou não se mostram suficientes para percepção do impacto proporcionado pelas respectivas ações. Ressalta-se que não foram apresentados indicadores referentes à expectativa de redução do custo de manutenção, bem como indicadores referentes à melhoria da segurança viária, que configuram entre os objetivos do Programa. Assim, esse requisito é avaliado com conceito insatisfatório, tendo sido apresentadas informações imprecisas.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. ***Pontuação atribuída = 0,088/0,100.***

O prazo de desembolso é previsto em 8 anos e se mostra compatível com a complexidade e a proposta do Programa. Considerando a proposta do Programa para contratação integrada de projetos e obras, o cronograma prevê o desembolso reduzido no primeiro ano. A partir do segundo ano, observa-se certa linearidade nos desembolsos, o que se justifica pelas características intrínsecas ao Programa, que trata majoritariamente de ações de manutenção rodoviária, distinguindo-se do padrão observado em obras de implantação. Assim, considera-se que os recursos estão distribuídos de forma adequada no cronograma de desembolso. A distribuição dos recursos se mostra coerente com os componentes que compõem o Programa. As obras de manutenção rodoviária representam 87,5% do valor total do Programa. Ressalta-se, contudo, quanto às informações referentes à distribuição do valor total dos recursos, que existe divergência entre informações da contrapartida da União, sendo indicado o valor de US$ 200.000.000 no cronograma e o valor de US$ 961.002.517,84 na capa da Carta Consulta.

Registra-se, por fim, que a contrapartida de pelo menos 20% do valor total do Programa, estabelecida pela Resolução nº 3, de 29 de maio de 2019, da Cofiex, é exigida em pleitos de entes subnacionais, com garantia da União. Contudo não é obrigatória em pleitos da União.

Assim, esse requisito é avaliado com conceito satisfatório, tendo sido apresentadas

informações aceitáveis.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. ***Pontuação atribuída = 0,094/0,100.***

É justificada a escolha do BIRD como agente financeiro externo, em suma, pela sua experiência, em nível mundial, com programas de gestão proativa e resiliente de malha rodoviária, sendo caracterizada uma oportunidade de modernização do sistema nacional vigente, em busca de melhores práticas. Assim, sequer foram consideradas opções de financiamento interno.

Foram fornecidas informações detalhadas sobre as condições financeiras da operação de crédito com o BIRD, incluindo moeda do financiamento, prazos de desembolsos, carência e amortização, taxa de juros, comissões e periodicidade das amortizações.

Apresentou-se um comparativo das condições financeiras do BIRD com outros agentes financeiros externos, como BID e NDB.

Assim, esse requisito é avaliado com conceito bom, tendo sido apresentadas informações adequadas.

2 - GESTÃO (0,481/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). ***Pontuação atribuída = 0,235/0,400.***

A Matriz de Responsabilidade Institucional – RACI foi apresentada pelo proponente, indicando os órgãos envolvidos na execução do Programa e a descrição sucinta das respectivas responsabilidades. Houve manifestação expressa de conhecimento sobre políticas de aquisição e salvaguardas do BIRD. Não foram apresentadas informações detalhadas sobre a estrutura operacional para implementação do Programa. Assim, esse requisito é avaliado com conceito insatisfatório, tendo sido apresentadas informações imprecisas.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. ***Pontuação atribuída = 0,000/0,300.***

O proponente não indicou as medidas de sustentabilidade financeira, bem como os respectivos custos da manutenção após a execução do Programa. Ainda que sejam consideradas as características intrínsecas ao Programa, que contempla, predominantemente, a manutenção rodoviária, ou seja, que trata de um serviço contínuo, é salutar que os custos de manutenção pós-implantação do programa sejam inferiores aos patamares atuais, uma vez que tal proposta constitui um dos pilares fundamentais do Programa. Assim, esse requisito é avaliado com conceito péssimo, não tendo sido apresentadas informações.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. ***Pontuação atribuída = 0,246/0,300.***

É indicado que as ações do Programa estão previstas no Programa 3006 (Transportes Terrestres e Trânsito) do PPA 2020-2023 e competem ao DNIT em virtude das atribuições estabelecidas na Lei n° 10.233/2001. Ressalta-se que foram apresentadas informações de que as despesas são primárias, discricionárias e destinadas integralmente a investimentos. Informa-se, ainda, que são consideradas eventuais reduções de outras despesas primárias para incorporação destes recursos, através de realocação de fonte orçamentária.

Dentre os planos setoriais constantes no Programa 3006 do PPA 2020-2023, depreende-se que o pleito está alinhado aos seguintes planos: PNL - Plano Nacional de Logística; PIL - Programa de Investimento em Logística (Rodovias); PNCV - Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade; BR Legal - Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária; PNP – Plano Nacional de Pesagem e Planejamento Estratégico do Ministério da Infraestrutura; Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS). No entanto, as informações sobre os planos setoriais não constam expressamente na Carta Consulta.

Contudo, considerando que o desenvolvimento do Programa ocorrerá após o término do período do PPA 2020-2023, mostra-se salutar a indicação da previsão das respectivas ações no PPA 2024-

2027.

Por fim, não foi devidamente esclarecido o alinhamento estratégico do programa de fomento ao turismo sustentável em áreas de comunidades tradicionais ou indígenas às atribuições legais do órgão e inclusão de tais ações em plano setorial correspondente. As informações fornecidas são consideradas imprecisas.

Assim, esse requisito é avaliado com conceito insatisfatório, tendo sido apresentadas informações imprecisas.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (0,904/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. ***Pontuação atribuída = 0,352/0,400.***

Dentre as ações prévias à execução do Programa, são descritas as metodologias utilizadas pelo DNIT para monitoramento das condições da malha rodoviária sob sua gestão, tais como o ICM - Índice de Condição e Manutenção, o ICS - Índice de Condição da Superfície, o levantamento de pontos críticos através do IRAP, além do levantamento de pontos críticos de vulnerabilidade climática, programa BR + Desempenho e levantamento das condições das obras de arte especiais. Além disso, indica-se a atualização de normativos e padronização de editais e contratos, com assessoramento da AGU, de forma absorver as melhores práticas em contratações públicas.

A descrição das metodologias de monitoramento das condições da malha é coerente com as necessidades relacionadas à adequada priorização de rodovias abrangidas pelo Programa e demonstram a maturidade do diagnóstico do problema, sendo que a priorização das rodovias contempladas pelo Programa deverá observar critérios baseados em metodologias sólidas existentes, alinhada às práticas de gestão pública baseadas em evidências.

Contudo, não especifica ações executadas ou em andamento diretamente vinculadas ao Programa proposto, restando caracterizado que se encontra em fase inicial. Assim, esse requisito é avaliado com conceito satisfatório, tendo sido apresentadas informações aceitáveis.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. ***Pontuação atribuída = 0,352/0,400.***

O proponente identificou de maneira adequada os riscos relacionados aos diversos aspectos associados ao Programa, tais como aos atos legais e institucionais necessários, às contratações, às desapropriações e reassentamento e aos impactos ambientais e sociais. Do mesmo modo, foram descritas as respectivas ações mitigadoras.

Quanto aos atos legais, é indicada a necessidade de análise e tratativas junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a possibilidade de realizar os contratos na modalidade exclusiva de desempenho, para verificar a adequação à legislação brasileira e mitigar eventuais questionamentos posteriores quanto às práticas e transparência das técnicas de custos adotadas. Como medidas mitigadoras, indica-se a responsabilidade do Ministério dos Transportes e do DNIT em monitorar os processos e prestar informações necessárias ao órgão de controle. Não são mencionados atos referentes à instituição da UGP.

No que tange às contratações, indica-se que será mantido diálogo com players do mercado para prospecção da capacidade operacional, eventuais restrições e riscos não mapeados no âmbito do projeto. É descrita a previsão de contratação de consultorias, empreiteiras e mantenedoras de máquinas e equipamentos. Os principais riscos serão tratados a nível de governança institucional (Corregedoria, Auditoria Interna), auditados pelo Tribunal de Contas da União - TCU e pela CGU - Controladoria Geral da União, buscando garantir níveis de integridade alinhados às boas práticas do mercado.

Em relação às desapropriações, indica-se que as ações previstas no Programa independem de desapropriação e reassentamento, uma vez que seriam executadas em faixas de domínio já existentes. Contudo, indica que caso o projeto inclua alguma obra de duplicação ou alargamento que resulte em necessidade de desapropriação, será realizado o procedimento de Declaração de Utilidade Pública e indenização, observados os princípios e critérios estipulados pelos Padrões Ambientais e Sociais do BIRD. Do mesmo modo, em caso de necessidade de reassentamento decorrente de ocupação irregular de faixa de domínio, será cumprido o Marco Ambiental e Social (ESF) do BIRD.

No aspecto de impactos ambientais, é descrito o Programa de Regularização Ambiental - PROFAS que abrange todas as obras de manutenção da malha federal. Em caso de necessidade, serão realizados novos estudos, tais como Estudo de Impacto Ambiental - EIA e Plano de Gerenciamento Ambiental. Ainda sobre o aspecto ambiental, será estudada a possibilidade de inclusão de incentivos para restauração de áreas degradadas próximas das rodovias.

Por fim, em relação a impacto social, são indicadas iniciativas para enfrentar problemas recorrentes ao logo de grandes corredores logísticos, tal como a exploração sexual de crianças e mulheres. E que haverá adesão ao Quadro Ambiental e Social (ESF) do BIRD, que constitui um dos elementos centrais da supervisão e apoio técnico do Banco Mundial.

Assim, esse requisito é avaliado com conceito satisfatório, tendo sido apresentadas informações aceitáveis.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. *Pontuação atribuída = 0,200/0,400.*

Tanto o Ministério dos Transportes como o DNIT não possuem experiência na execução de programas ou projetos com agente financeiro externo, conforme verificado em consulta ao SIGS, nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Considerou-se a data de referência a data da reunião da Cofiex – 07/12/2023 - sendo o período considerado de 08/12/2013 a 07/12/2022. Em virtude da ausência de experiência na execução de operações de crédito externo, o proponente recebe pontuação integral em "qualidade do requisito", conforme preconizado na Resolução Cofiex 17/2021.

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,266/2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação - Pontuação atribuída = 0,133/0,133

O programa abrange, entre outros aspectos, a integração de questões ambientais e de resiliência climática na gestão da malha rodoviária, atuando na prevenção de desastres a partir de ações de drenagem, proteção de taludes e encostas e recuperação de passivos ambientais.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis - Pontuação atribuída = 0,000/0,133

Embora seja abordada a previsão de estudos e investimentos em políticas e iniciativas que fomentem a transição energética na construção das rodovias e no uso delas pelos veículos e a melhora da multimodalidade e a transição da carga para ferrovias, cabotagem e hidrovias, o Programa não possui ações diretamente relacionadas à eficiência energética e fontes renováveis.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico - Pontuação atribuída = 0,000/0,133

Embora seja abordada a recomposição de dispositivos de drenagem, o Programa não possui ações diretamente relacionadas à implantação e/ou ampliação de saneamento básico.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes - Pontuação atribuída = 0,000/0,133

Embora sejam abordadas ações de redução de erosões e danos a corpos hídricos, tais ações estão relacionadas às práticas de resiliência climática e não possui ações diretamente relacionadas à segurança hídrica.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais - Pontuação atribuída = 0,000/0,133

Embora seja abordada a prática de conscientização ambiental e atendimento às boas práticas ambientais, o Programa não possui ações diretamente relacionadas à conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades - Pontuação atribuída = 0,000/0,133

Embora seja abordada a melhoria da infraestrutura para ganho de competitividade da região, o Programa não possui ações diretamente relacionadas à melhoria do ambiente de negócios.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas - Pontuação atribuída = 0,000/0,133

Embora seja abordada a melhoria da infraestrutura para ganho de competitividade da região e dos empreendedores, o Programa não possui ações diretamente relacionadas a benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis - Pontuação atribuída = 0,000/0,133

Embora seja abordada a geração de empregos diretos e indiretos em decorrência das obras, o Programa não possui ações diretamente relacionadas à geração de emprego e renda.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis - Pontuação atribuída = 0,000/0,133

Embora seja abordada a melhoria na infraestrutura de transportes na região Nordeste, escolhida para o desenvolvimento do projeto piloto em função das condições socioeconômicas regionais, o Programa não possui ações diretamente voltadas às populações de baixa renda e vulneráveis.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários - Pontuação atribuída = 0,000/0,133

Embora o Programa inclua ações de fomento ao turismo sustentável em áreas de comunidades tradicionais ou áreas indígenas, não foi devidamente esclarecido o alinhamento estratégico ação às atribuições legais do órgão e inclusão de tais ações em plano setorial correspondente.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça - Pontuação atribuída = 0,000/0,133

Embora seja abordada a geração de empregos diretos e indiretos em decorrência das obras, com enfoque em população específica, o Programa não possui ações diretamente relacionadas às políticas voltadas para juventude, gênero e raça.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã - Pontuação atribuída = 0,133/0,133

O programa compreende a implementação de modelo de contratação por desempenho e por longo prazo, que proporcione a melhoria na prestação de serviços públicos referentes à infraestrutura viária da região Nordeste, aliada à redução de custos, buscando melhor gestão e eficiência dos gastos públicos.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde - Pontuação atribuída = 0,000/0,133

Embora sejam abordadas as ações de segurança viária, que busca, entre outros aspectos, a redução do número de mortos e feridos nas rodovias federais abrangidas, o Programa não contempla ações diretamente associadas à educação e saúde.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica - Pontuação atribuída = 0,000/0,133

Embora seja abordada a melhoria e o fortalecimento institucional das práticas de gestão da infraestrutura, o Programa não possui ações diretamente relacionadas a desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada - Pontuação atribuída = 0,000/0,138

Embora seja abordado o apoio a reforma da política de transportes e de concessões no Brasil, utilizando-se de benchmarking brasileiro e internacional referente a modelos de gestão da malha rodoviária, o Programa não contempla diretamente arranjos de financiamento que contribuam com a participação privada.

CONCLUSÃO

O Programa Piloto de Gestão Proativa, Segura e Resiliente da Malha Rodoviária no Nordeste, proposto pelo Ministério dos Transportes, busca, em linhas gerais, implantar de forma piloto uma nova abordagem na gestão da manutenção da malha rodoviária federal, de forma piloto, visando proporcionar a melhoria das condições de trafegabilidade e segurança viária das rodovias federais, aliado à redução de custos de manutenção rodoviária, favorecendo a eficiência na gestão do gastos públicos e promovendo melhores condições de desenvolvimento socioeconômico.

A partir da análise da presente Carta-Consulta e seus anexos, verifica-se o atendimento aos requisitos de qualidade no desenvolvimento do Programa, apesar de deficiências pontuais na elaboração do pleito, restando demonstrada a coerência das ações propostas, não se vislumbrando óbice, sob o ponto de vista técnico, para a aprovação. Obteve-se a pontuação 2,951 para a análise técnica e 0,266 para áreas estratégicas.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 170ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

JÔNATAS D'ALMA COSTA SANTOS
Analista em Infraestrutura de Transportes

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

RUDYBERT BARROS VON EYE
Coordenador de Projetos de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA
Coordenador-Geral de Financiamento Externo - Substituto

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA
Diretor de Financiamento Externo e Comércio Exterior

Documento assinado eletronicamente por **Jônatas D'Alma Costa Santos**, **Técnico(a)**, em 27/11/2023, às 16:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)-Geral Substituto(a)**, em 28/11/2023, às 13:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Rudybert Barros von Eye**, **Coordenador(a)**, em 28/11/2023, às 18:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Diretor(a)**, em 30/11/2023, às 12:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **38737263** e o código CRC **DF88A774**.

Referência: Processo nº 03101.102122/2023-94. SEI nº 38737263